

0013664-94.2013.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cristina Alves Biagi Fabri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

VITOR HUGO CAMPOY SILVA

Vistos,

VITOR HUGO CAMPOY SILVA, qualificado nos autos (fls. 19), foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de fevereiro de 2013, por volta das 22:22 horas, na Estrada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, Sala 29/30 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: 2127-9001 - E-mail: sp1cr@tjsp.jus.br

0013664-94.2013.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0013664-94.2013.8.26.0050 - C-436/13

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

VITOR HUGO CAMPOY SILVA

Vistos,

VITOR HUGO CAMPOY SILVA, qualificado nos autos (fls. 19), foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de fevereiro de 2.013, por volta das 22:22 horas, na Estrada Chica Luíza, travessa Pascoal Bini, Jaraguá, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 182 invólucros plásticos contendo "cocaína" em pó, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado nos termos do artigo 55, "caput" da Lei nº 11.343/06, o acusado apresentou defesa preliminar por escrito (fls. 57/67).

A denúncia foi recebida em 15 de maio de 2.013 (fls. 72).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado (fls. 84/88).

Exame químico-toxicológico (fls. 93/94).

Apresentados os memoriais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da acusação nos exatos termos da denúncia (fls. 96/99). A defesa pugnou pela absolvição com fundamento no artigo 386, incisos IV e VII do Código de Processo Penal (fls. 102/116).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/10), no boletim de ocorrência (fls. 11/13), no auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), no laudo de constatação prévia de entorpecente (fls. 14/15), bem como no exame químico toxicológico (fls. 93/94).

A autoria restou incontroversa.

O réu, no interrogatório, admitiu a acusação, dizendo estar realizando o tráfico de drogas, há um mês, para saldar sua dívida com os traficantes. Admitiu ainda, a origem ilícita do dinheiro encontrado em sua posse, fruto da mercancia.

No mesmo sentido os depoimentos dos policiais militares Josmário Alves Coutinho e Bruna Gomes de Souza, que participaram da abordagem do acusado, presenciando o momento em que o mesmo veio a dispensar uma sacola no chão, no interior da qual localizaram a droga. Confirmaram ter sido localizado dinheiro na posse do réu.

Como se vê, não paira dúvida de que o réu estava praticando tráfico ilícito de entorpecentes no local dos fatos, quando surpreendido pelos policiais, não havendo explicação outra, a não ser àquela contida na denúncia, para o encontro de grande quantidade de "cocaína" em seu poder.

A corroborar a conclusão supra, temos o encontro do dinheiro, fruto da mercancia; o local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico de drogas; bem como a confissão informal aos policiais, que não pode ser desprezada.

Por fim, cumpre dizer que o depoimento de 1 policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconseqüente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a juízo, com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, mesmo porque seria um contra-senso que o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando chamados à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não lhes emprestasse a credibilidade necessária.

Desta feita, de rigor a condenação.

Passo a dosimetria da pena.

Seguindo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário, razão pela qual fixo a pena base do delito no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor legal mínimo, ante a condição econômica do condenado.

Reconheço as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea do agente, deixando, entretanto, de reduzir a reprimenda, por já ter sido fixada no mínimo legal.

Cabível a aplicação do disposto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, não se tratando, em hipótese alguma, de mandamento inconstitucional, mas sim de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, pelo que reduzo a pena em 1/4, considerando, para tanto, a grande quantidade de entorpecente apreendido, o fato de estar o acusado traficando há um mês, bem como o fato de ter ele confessado o delito, perfazendo 03 (três) anos, 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal.

Não havendo outros fatores modificativos, torno definitiva a reprimenda acima imposta.

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a acusação para CONDENAR VICTOR HUGO CAMPOY SILVA, com qualificação nos autos, a cumprir a pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao regime prisional, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, já que praticou delito grave, equiparado a hediondo, sendo impossível a aplicação do previsto no artigo 44 do Código Penal.

O réu está preso e assim deverá permanecer caso queira recorrer desta sentença, pois não faz jus a qualquer benefício legal, por medida de garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu no cárcere onde se encontra.

Transitada esta em julgado, tenha o réu o seu nome lançado no rol dos culpados.

Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD, bem como autorizo a incineração da droga.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de setembro de 2.013.

CRISTINA ALVES BIAGI FABRI
JUÍZA DE DIREITO